

1501004-85.2018.8.26.0642

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2076350/2018 - DEL.POL.UBATUBA, 1863729 - DEL.POL.UBATUBA, 3774/18/304 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIA CRISTINE FERNANDES

Vítima:

SAÍDA PÚBLICA e outro

Artigo da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, ., Estufa II - CEP 11680-000, Fone: (12) 3832-1027, Ubatuba-SP - E-mail: ubatuba2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501004-85.2018.8.26.0642

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2076350/2018 - DEL.POL.UBATUBA, 1863729 - DEL.POL.UBATUBA, 3774/18/304 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIA CRISTINE FERNANDES

Vítima:

SAÍDA PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

09/03/2022

Aos 09 de março de 2022, às 15:00 horas, na sala de audiências virtuais da 2ª Vara da Comarca de Ubatuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM(a) Juiz(a) de Direito, Dr.(a) Fabricio Jose Pinto Dias, comigo escrevente, ao final nomeada, sendo Promotor(a) de Justiça o(a) Dr(a) Heloise Maia da Costa, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, constatou-se a presença do réu(s) JULIA CRISTINE FERNANDES, de seu(s) defensor(es) Carla Fabiola

Pacelli Ferreira, bem como da(s) testemunha(s) Marcos Jhonatan da Silva, MOACIR RAFAEL DE SOUZA JUNIOR, LARISSA RAQUEL SARAI CORREA DE PAULA COSTA, Tatiane dos Santos Pereira e Tamires Gomes da Silva. A audiência foi realizada excepcionalmente por meio de sistema de videoconferência, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do Forum. Iniciados os trabalhos, foi tomado o depoimento das testemunhas e interrogado(a,s) o(a,s) acusado(a,s), após entrevista reservada com seu Defensor(es). Após, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal. Tanto a representante do Ministério Público quanto a defensora apresentaram suas alegações finais, pelo sistema de videoconferência. Ao final, pelo(a) MM(a) Juiz(a) foi dito: "Vistos. Julia Cristine Fernandes foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, c.c. O artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06. Apresentada defesa preliminar (fls. 85/92). A denúncia foi recebida em 03 de setembro 2019 (fls. 97). Nesta data, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes. Tanto o Ministério Público quanto a defesa pugnaram pela absolvição do réu. É O RELATÓRIO. DECIDO. Conforme bem salientado tanto pelo Ministério Público como pela Ilustre defesa técnica não há prova efetiva da participação da acusada no fato criminoso descrito na denúncia. A dúvida beneficia a acusada e acarreta, conseqüentemente, a sua absolvição nos termos do artigo 386, VII do CPP. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, com fundamento no 386, VII do Código de Processo Penal e, por consequência, absolvo a ré Julia Cristine Fernandes. Publicada em audiência, registre-se e comunique-se.". Pela ordem, dada à palavra às partes, por elas foi manifestado desejo de não recorrer da sentença. A seguir Pelo MM Juiz foi dito: "Tendo em vista a manifestação das partes, considere-se o trânsito em julgado da sentença nesta data". Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema, conforme gravação disponibilizada junto ao SAJ. NADA MAIS. Eu, _____ (Clésia Luiz dos Santos), escrevente, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA